

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 피난 미끄럼틀 설치 공사계약 부적정

2. 관계기관 : ▽ ▽ ▼ ▼ ■ ■

3. 내 용

가. 업무개요

▽ ▽ ▼ ▼ ■ ■에서는 화재 발생 시 거동이 불편한 입소자(와상, 휠체어 이용)에 대하여 신속한 대피를 위한 피난 구조물(미끄럼틀) 설치공사를 시행하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조(재공입찰과 수의계약) 제2항에 따르면 제1항의 규정에 의한 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없습니다.

또한, 공단 「계약사무규정」 제10조(예정가격의 비치) 제1항에 따라 이사장 또는 계약담당자는 경쟁 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상 장소 등에 두어야 하며, 예정가격이 누설되지 않도록 정하고 있습니다.

아울러 같은 규정 제11조(예정가격의 결정방법) 제2항에서는 공사계약에 있어서 그 이행에 수년이 걸리며 설계서 등에 의하여 전체의 사업내용이 확정된 공사 및 물품의 제조 등의 계약에 있어서 그 이행에 수년이 걸리며 설계서 또는 규격서 등에 의하여 당해 계약목적물의 내용이 확정된 물품의 제조 등의 경우에는 총공사·총제조 등에 대하여 예산상의 총공사금액 또는 총제조금액 등의 범위 안에서 예정가격을 결정하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 경쟁입찰을 실시한 결과, 입찰자가 1인뿐인 경우 또는 재공고 입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 총공사 금액 범위 내에서 예정가격을 결정한 후 누설되지 않도록 하여야 하며, 입찰공고 사항 등 관련 법률에서 정한 사항을 준수하여 수의계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 ▽ ▽ ▼ ▼ ■ ■ 종합감사 시 피난 미끄럼틀 제작 및 설치 공사 계약을 확인 한 결과, [표]와 같이 입찰공고 및 재공고 결과 무응찰로 수의계약을 진행하였으나, 피난 미끄럼틀 제작 및 설치 공사의 예정가격의 결정 없이 최초 기초가격 견적업체와 견적 제시금액(119,450천원)으로 계약을 체결, 조달청 낙찰하한율 84.245% 이상 최저가격 등 조달청 예정가격 산출 시 최저 117,230천원(예정가격 대비 98.142% 수준)으로 공사금액의 비용 절감을 간과하였으며, 입찰 조건사항 중 지역제한을 위반하여 체결한 사실이 있습니다.

[표] 피난 미끄럼틀 제작 및 설치공사 수의계약 확인된 사항

입찰공고 조건사항	확인된 사항
· 입찰조건 : 지역제한(경기도) · 낙찰자 선정 요건 : 예정가격의 84.245% 이상 최저가격 · 조달청 예정가격 산출(최저 117,230천원, 98.142%) · 예정가격 : 119,450천원(1인 견적금액)	· 시담업체 : ZZZ사 (대구광역시 북구) · 예정가격조서 미 작성 · 추정금액 119,450천원 100% 계약체결 · 조달청 예정가격 대비 2백만원 상당 비용 절감 손실

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ▽ ▽ ▼ ▼ ■ ■장은
 - 향후 계약체결 시 관련 법률을 철저히 준수하여 주시고, (통보)
- ㉡㉡㉡㉡는
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)